

1500920-98.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2183003/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 18910001 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 3982/21/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2183003 - DEL.POL.SÃO MIGUEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417, São Miguel

Arcanjo-SP - e-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500920-98.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2183003/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 18910001 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 3982/21/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2183003 - DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO, 3982/21/300 -

DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Aos 29 de março de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da Vara Única do Foro de São Miguel Arcanjo, Comarca de São Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todas as partes envolvidas no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz ao desdobramento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Após, instalou-se formalmente a audiência, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus Oliveira Nery Borges, comigo Assistente ao final nomeado, apregoadas as partes, presentes o Promotor de Justiça, Dr. Célio Silva Castro Sobrinho, o réu, LUIZ HENRIQUE GONÇALVES, seu Defensor, Dr. Gustavo Girardelli Melo 322422/SP. Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais, inquiridas 04 testemunhas: Evandro Kaique Proença, Adriano Timóteo Freitas,

Hetory Schitkoski e Danilo Luiz da Costa. Na sequência, interrogado o acusado, após entrevista reservada com seu Defensor, depoimentos que seguem em arquivo de áudio e vídeo, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais junto a este termo de audiência no sistema SAJ. A SEGUIR PELO MM. JUIZ FOI DITO: Pelas partes foi dito que não há diligências a serem requeridas nesta fase processual, passando a palavra às partes para manifestações em debates, cujas manifestações foram colhidas por sistema de áudio e vídeo. Pelo Dr. Promotor de Justiça, em síntese, foi dito que requeria a parcialidade da procedência da ação penal. Pelo Dr. Defensor, em síntese, foi dito que requeria a absolvição. Em seguida, PELO MM. JUIZ FOI DECIDIDO: "Sentença prolatada oralmente, com base na autorização consignada no HC 462.253/SC do STJ. Segue o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: CONDENAR o acusado LUIZ HENRIQUE GONÇALVES, pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 à pena exclusiva de ADVERTÊNCIA. Considero o réu advertido quanto aos efeitos deletérios do uso de entorpecentes com a ciência desta sentença, sendo desnecessária providências posteriores nesse sentido. Após, tanto pelo Dr. Promotor de Justiça, quanto pelo réu e por seu(a) Defensor(a) foi dito "que renunciavam ao prazo recursal. E HOMOLOGO a renúncia ao direito de recorrer e antecipo o Trânsito em Julgado para esta data. Defiro a justiça gratuita ao réu. Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao procurador nomeado (fls. 107). Quanto as drogas apreendidas (fls. 21/22), autorizo a DESTRUIÇÃO, nos termos do provimento. Servindo de OFÍCIO Delegacia de Polícia. Quanto ao dinheiro apreendido (fls. 21/22), DECLARO o PERDIMENTO dos valores em prol da União, o qual deverá ser depositado em favor do FUNPEN. Desnecessária expedição de guia de execução. Saem os presentes cientes e intimados. Em se tratando de processo digital, o termo foi lido e aceito pelas partes, ficando dispensada a assinatura, conforme normas da Normas da Corregedoria Geral da Justiça. P.I.C." NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Fabio Raymundo Domingues, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA